Arbeidsovereenkomst – bezorger

> **Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.** Dit is geen juridisch advies. Placeholders: {{BEDRIJFSNAAM}}, {{KVK}}, {{ADRES}}, {{PAYROLL_PROVIDER}}. / *Draft – have it reviewed by a Dutch lawyer before use. Not legal advice.*

Partijen. {{BEDRIJFSNAAM}}, {{ADRES}}, KvK {{KVK}} ("Werkgever") en [naam], geboren [datum] ("Werknemer").

1. Functie en standplaats. Maaltijdbezorger, standplaats Tilburg. Werknemer bezorgt maaltijden per [fiets/e-bike/scooter] in direct dienstverband bij Werkgever (geen zzp, geen uitzending).

2. Ingangsdatum, duur en proeftijd. Per [datum] voor bepaalde tijd van [__] maanden, eindigend van rechtswege op [datum]. *Proeftijd* (art. 7:652 BW en cao): **geen** bij een contract van 6 maanden of korter; maximaal **één maand** bij langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar; maximaal twee maanden bij 2 jaar of langer. *Aanzegging:* werkgever zegt uiterlijk één maand vóór het einde schriftelijk aan of het contract wordt voortgezet en zo ja op welke voorwaarden (art. 7:668 BW). *Ketenregeling:* na meer dan 3 contracten of meer dan 36 maanden ontstaat een vast contract (art. 7:668a BW).

3. Arbeidsduur – kies één variant (vastgelegd in de app per werknemer). **Standaard voor nieuwe werknemers is variant (a) min-max**, met diensten van doorgaans 3 uur.

- (a) **Min-max:** minimaal [8] en maximaal [16] uur per week (standaard; per werknemer aan te passen). De minimumuren worden **altijd betaald**, ook als er minder is gewerkt. Uren boven het minimum worden ten minste **4 dagen** van tevoren opgeroepen; bij een kortere oproep mag werknemer weigeren zonder gevolgen. Ligt het minimum onder 15 uur per week, dan geldt ook per oproep een minimum van 3 betaalde uren.

- (b) **Oproep / 0-uren** (alleen bij uitzondering; **verboden vanaf 1 januari 2028** volgens de aangekondigde wetgeving, bestaande oproepcontracten worden vóór die datum omgezet naar min-max of vaste uren): geen vaste uren. Oproepen ten minste **4 dagen** van tevoren; bij een kortere oproep mag werknemer weigeren. Elke oproep wordt ten minste **3 uur** betaald, ook als korter gewerkt (art. 7:628a lid 1 BW). Trekt werkgever een oproep binnen 4 dagen voor aanvang in of wijzigt hij de tijden, dan heeft werknemer recht op het loon voor de geplande uren (art. 7:628a lid 3 BW). Na **12 maanden** doet werkgever binnen een maand schriftelijk een aanbod voor vaste uren gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden (art. 7:628a lid 5 BW); de app herinnert de werkgever hieraan.

- **Referentiedagen en -uren** (art. 7:655 lid 1 sub l BW): oproepen vallen binnen [ma–zo, 11:00–23:00].

- **Beschikbaarheid en diensten.** Werknemer geeft in de app beschikbaarheidsblokken op. Een dienst begint bij inklokken (online gaan) en eindigt bij uitklokken (offline gaan). Werktijd = de geregistreerde ingeklokte tijd, ook als er geen bestelling is.

4. Loon en cao. Op deze overeenkomst is de **cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuisvervoer** van toepassing (algemeen verbindend verklaard tot 1-1-2027; Hoge Raad 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:1622). Bij strijd gaat de cao voor. Loon: bruto € [__] per uur, ten minste het cao-loon voor de functie en leeftijd en ten minste het wettelijk minimumloon (per 1-7-2026 € 14,99 vanaf 21 jaar; cao-jeugdlonen in % van het WML: 16 jaar 50%, 17 jaar 56%, 18 jaar 63%, 19 jaar 72%, 20 jaar 83%). Het uurloon geldt voor **alle ingeklokte uren** en de garantie-uren uit artikel 3, **niet per rit**. Toeslagen volgens de cao (zoals ingesteld in de app): zaterdag +50%, zondag +100%, feestdag +100%, nacht (21:00–05:00) +19%, overuren (maandag–vrijdag boven 40 uur per week of boven het maximum van de min-max-afspraak) +30%. Daarbovenop: per bezorging een **bezorgbonus** gelijk aan de bezorgkosten die de klant voor die bestelling betaalt (afstandsafhankelijk, nu € 2,49–€ 4,99) en **100% van de fooien**. **8% vakantietoeslag** (cao-minimum geldt) over loon, toeslagen en bonus. Vakantie: de cao-dagen (24 dagen bij een volledige werkweek, meer voor jongeren) plus ATV, naar rato van de gewerkte uren. Loonbetaling en loonstrook via de loonadministratie ({{PAYROLL_PROVIDER}}); de weekoverzichten in de app zijn indicatief.

4a. Bieden = tijdsbelofte. In de app geeft werknemer per bestelling een verwachte bezorgtijd op. Dit is een **tijdsbelofte, geen prijs**: het loon verandert er niet door. Niet bieden heeft geen gevolgen voor loon of rooster.

5. Vergoedingen. Eigen fiets/scooter: € [0,23]/km (onbelast tot het fiscale maximum); telefoongebruik: € [__] per maand; werkgever verstrekt gratis bezorgtas, regenkleding, helm (verplicht bij scooter) en verlichting. Verplichte scholing is gratis en telt als werktijd (art. 7:611a BW); er is geen studiekostenbeding voor verplichte scholing.

6. Arbeidstijden en rust. Volgens de Arbeidstijdenwet en de cao. **Werknemers van 16–17 jaar:** max. 9 uur per dienst, 45 uur per week, gemiddeld 40 uur per 4 weken, **niet tussen 23:00 en 06:00**, 30 minuten pauze na 4,5 uur; schooltijd telt mee. **Alle werknemers:** max. 12 uur per dienst, 60 uur per week en gemiddeld 48 uur per 16 weken; **30 minuten pauze na 4,5 uur dienst** (cao; mag in 2 × 15 minuten); **12 uur rust tussen twee diensten** (strenger dan de wettelijke 11 uur); minimaal 13 vrije zondagen per 52 weken. De app blokkeert inklokken buiten deze grenzen en meldt overschrijdingen aan de werkgever.

7. Ziekte en verzuim. Ziekmelden vóór aanvang van de dienst bij de planner. Werkgever heeft een arbodienst/bedrijfsarts ({{ARBODIENST}}) en volgt de Wet verbetering poortwachter. Loondoorbetaling: wettelijk 70% (art. 7:629 BW, minimaal WML in het eerste jaar), aangevuld volgens de cao (tot 100%, met kortere duur bij korte dienstverbanden en in de proeftijd).

8. Veiligheid. Werknemer volgt de Gedragscode en veiligheidsinstructie; werkgever heeft een RI&E met plan van aanpak, een preventiemedewerker en registreert ongevallen.

9. Nevenwerkzaamheden. Werknemer mag naast dit werk ander werk doen; werkgever kan dat alleen verbieden met een objectieve rechtvaardiging, zoals gezondheid en veiligheid of de Arbeidstijdenwet (art. 7:653a BW).

10. Geen concurrentie- of relatiebeding. Deze overeenkomst bevat geen concurrentiebeding (art. 7:653 BW).

11. Gegevens. Locatie wordt verwerkt zolang werknemer ingeklokt is (zichtbaar voor de planning; klant en restaurant alleen tijdens hun eigen bezorging) en na 7 dagen verwijderd. In- en uitkloktijden worden bewaard voor de loonadministratie en de Arbeidstijdenwet (DPIA, transparantieverklaring). Het BSN, de loonheffingskorting en loonstroken worden alleen door de loonadministratie verwerkt, niet in de app. Een kopie van het identiteitsbewijs wordt bewaard in de loonadministratie (Wet arbeid vreemdelingen / Wet op de loonbelasting), niet in de app.

12. Opzegging. Tussentijdse opzegging is mogelijk met inachtneming van de wettelijke termijn (werknemer 1 maand, werkgever volgens art. 7:672 BW). Dit beding maakt tussentijdse opzegging mogelijk (art. 7:667 lid 3 BW).

13. Pensioen. Werknemer neemt deel aan de verplichte pensioenregeling van **Pensioenfonds Vervoer** (verplichtstelling voor de sector; deelname en premies via de loonadministratie). *Placeholder: werkgever laat de verplichtstelling en de premie bevestigen.*

Getekend (elektronisch): _____

English summary. Courier employment contract under the CAO Beroepsgoederenvervoer (generally binding until 1 January 2027; it applies to meal delivery per the Dutch Supreme Court, 2023). Fixed term with no trial period if 6 months or less, at most 1 month if longer than 6 months and under 2 years. Renewal notice is given one month ahead; the chain rule applies. There are two variants. Min-max is the default for new riders (8–16 h/week by default, shifts usually 3 h): the minimum hours are always paid. On-call (0 hours), only by exception and banned from 1 January 2028: at least 3 paid hours per call-in. Under both, call-ins come at least 4 days ahead or may be declined, cancellations within 4 days are paid, and a fixed-hours offer is made after 12 months. Reference days are stated. Pay is per clocked-in hour, at least the CAO or minimum wage, with CAO surcharges: Sat +50%, Sun and public holidays +100%, night +19%, overtime +30%. On top come a per-delivery bonus equal to the distance-based delivery fee the customer pays (now €2.49–€4.99), 100% of tips, 8% holiday pay and the CAO leave days. Bids are a delivery-time promise, not a price. Working-time rules: 30 min break after 4.5 h, 12 h rest between shifts, max 12 h/shift and 60 h/week, avg 48 h over 16 weeks, extra youth rules. Sick pay is 70% topped up under the CAO, with an arbodienst and Poortwachter process. Free mandatory training, side jobs allowed, no non-compete. BSN, tax credit, payslips and the ID copy stay with the payroll provider. Pension: Pensioenfonds Vervoer (placeholder, to be confirmed).

rider_employment · versie 0.4 · Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.